

1519276-55.2021.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: PAULA NARIMATU DE ALMEIDA

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 15ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/12/2022

... ocorrências. Não estava presente durante o furto. Viu a gravação das imagens dele colocando as carnes em uma sacola ou na roupa, não se lembra bem. Acredita terem as imagens sido entregues à autoridade policial.

Tais Alves Dutra relatou durante a instrução processual que no momento do furto não estava mais na loja. No dia seguinte ao furto, outros funcionários ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

15ª Vara Criminal

Rua Dr. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1519276-55.2021.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1519276-55.2021.8.26.0050

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EZEQUIEL MORENO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PAULA NARIMATU DE ALMEIDA

Vistos.

Trata-se de AÇÃO PENAL ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO em face de EZEQUIEL MORENO para imputar-lhe a prática da conduta descrita no art.155, caput, do Código Penal. Consta da denúncia que no dia 05/05/2021, por volta das 19:20 horas, na Avenida Padre Antônio José dos Santos, 553, Itaim Bibi, nesta Comarca da Capital, o acusado subtraiu para si coisa alheia móvel (03 peças de carne - picanha), avaliada em R\$ 600,00, pertencentes ao estabelecimento vítima Swift.

A denúncia foi recebida em 07/01/2022 (fls. 42).

Citado (fls. 52), o réu apresentou resposta à acusação (fls. 55/56).

O acusado não foi localizado para tentativa de acordo de não persecução penal.

Durante a instrução criminal foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes, não tendo sido localizado o réu para interrogatório.

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a procedência da ação penal, com a condenação do réu nos exatos termos da denúncia. Já a defesa requereu o reconhecimento da insignificância da conduta e a absolvição do acusado por ser frágil e insuficiente toda a prova produzida.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A materialidade delitiva está comprovada pelo boletim de ocorrência, bem como pela prova oral colhida.

A autoria entretanto não foi devidamente demonstrada.

Com efeito, nenhuma das testemunhas ouvidas em Juízo presenciou os fatos.

Ouvida em Juízo, a representante legal da vítima Cristina Santos de Araújo, relatou que no dia dos fatos o acusado foi à loja e colocou as peças de picanhas em uma bolsa e saiu da loja sem pagar. O fato foi verificado por meio das câmeras de segurança. No dia seguinte ele voltou ao estabelecimento e realizou o mesmo procedimento. A funcionária o reconheceu e acionou a polícia. Todos se dirigiram até a delegacia de polícia e foi lavrado o boletim de ocorrências. Não estava presente durante o furto. Viu a gravação das imagens dele colocando as carnes em uma sacola ou na roupa, não se lembra bem. Acredita terem as imagens sido entregues à autoridade policial.

Tais Alves Dutra relatou durante a instrução processual que no momento do furto não estava mais na loja. No dia seguinte ao furto, outros funcionários relataram o ocorrido. Verificando as imagens das câmeras de segurança foi confirmado o crime praticado pelo réu. Ninguém viu a subtração. Tem um local na loja que é um ponto cego para os funcionários, mas é possível visualizar o local pelas câmeras. Os funcionários desconfiaram porque o réu pegou as peças e foi para esse local na loja. No dia seguinte o acusado voltou à loja (foi fácil identificá-lo, pois ele estava com o mesmo cachecol vermelho) e o pessoal já o identificou e a chamou. O acusado percebeu a movimentação dos funcionários e saiu da loja. A depoente acionou o botão de pânico para chamar a polícia e passou a segui-lo. Não estava no momento da apreensão do acusado pela polícia, pois ela já estava dentro do ônibus.

O policial militar Leandro Gomes Barros relatou que foi acionado pelo copom para atender uma ocorrência relacionada a furto. Chegando no local entraram em contato com gerente da loja que informou o furto praticado pelo réu no dia anterior. O réu foi apreendido dentro do ônibus. Conseguiu localizá-lo a partir das características físicas e vestimentas informadas pela preposta da vítima. O denunciado admitiu o crime.

Verifica-se terem as testemunhas identificado o acusado não em razão de terem presenciado a prática criminoso, mas por meio de imagens gravadas. As prepostas da vítima não viram o acusado, tão pouco estavam no local no momento dos fatos. Tudo o que sabem decorrem de gravação de imagens.

Durante a fase policial uma das prepostas da vítima afirmou a existência imagens do furto imputado ao réu registradas pelas câmeras de segurança do estabelecimento comercial, muito embora tenha se comprometido a entregá-las, elas nunca vieram aos autos.

Impossível a condenação apenas com base da confissão do acusado feita perante a autoridade policial e testemunhos e reconhecimento indireto, fundamentados em prova não apresentadas nos autos.

Desta forma, por força do art. 155 do Código de Processo Penal, sem provas suficientes produzidas no curso da ação que indiquem a autoria delitiva, de rigor a absolvição do réu.

Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para ABSOLVER EZEQUIEL MORENO da prática da conduta descrita na denúncia, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Custas na forma da lei.

P.I.C.

São Paulo, 13 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA